



Verhandelt

zu Frankfurt am Main am

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar

Dr. Alexander Haines

mit dem Amtssitz in
Frankfurt am Main

erschieden heute:

1. [Herr / Frau, geboren am, wohnhaft/geschäftsansässig
.....]¹
- der Erschienene zu 1) -
nachfolgend handelnd nicht für sich selbst, sondern im Namen von

Herrn **Erwin Arnold**, geboren am 20.09.1973, wohnhaft Wiesenstraße 17,
86633 Neuburg/Donau, aufgrund von Vollmacht vom ,

Frau **Marion Janning**, geboren am 11.12.1961, wohnhaft Grassauer Str. 64,
83236 Übersee, aufgrund von Vollmacht vom, und

Herrn **Reinhard Janning**, geboren am 08.12.1962, wohnhaft Grassauer Str. 64,
83236 Übersee, aufgrund von Vollmacht vom

¹ Jeder kann selbstverständlich einen eigenen Bevollmächtigten beauftragen.

DemandGen Deutschland GmbH, mit Sitz in Übersee/Chiemsee, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Traunstein unter HRB 21936, aufgrund von Vollmacht vom

2. [Herr / Frau, geboren am, wohnhaft/geschäftsansässig] ²

- der Erschienene zu 2) -
nachfolgend handelnd nicht für sich selbst, sondern im Namen von

Herrn **Steffen Deufel**, geboren am 14.04.1968, wohnhaft Im Zeitvogel 3, 76227 Karlsruhe, aufgrund von Vollmacht vom , und

Herrn **David Laux**, geboren am 25.11.1971, wohnhaft Hüöblibachstrasse 16, 8808 Pfäffikon, Schweiz, aufgrund von Vollmacht vom

ec4u expert consulting ag, mit Sitz in Karlsruhe, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 109355, aufgrund von Vollmacht vom

Falls eine beglaubigte Abschrift der jeweiligen Vollmacht dieser Urkunde beigelegt ist, wurde das Original dem Notar vorgelegt. Falls nur eine einfache Abschrift einer Vollmacht beigelegt ist, soll das Original der jeweiligen Vollmacht umgehend dem Notar vorgelegt und eine beglaubigte Abschrift der Urkunde beigelegt werden. Ich, der unterzeichnende Notar, beglaube hiermit die wörtliche Übereinstimmung der angehängten beglaubigten Abschriften mit der jeweiligen Urschrift notariell.

[Die Erschienenen zu 1) und zu 2) sind dem Notar von Person bekannt.] [Die Erschienenen zu 1) und 2) weisen sich durch Vorlage ihrer Bundespersonalausweise aus.]

Die Frage nach einer Vorbefassung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BeurkG wurde nach Belehrung durch den Notar über den Inhalt dieser Bestimmung von den Erschienenen und dem Notar selbst verneint.

Die Erschienenen, handelnd wie angegeben, erklärten sodann mit der Bitte um Beurkundung:

² Jeder kann selbstverständlich einen eigenen Bevollmächtigten beauftragen.

Vorbemerkungen

Die Herren Steffen Deufel und David Laux sind Gründer, Aktionäre und Mitglieder des Vorstands der ec4u expert consulting ag, mit Sitz in Karlsruhe.

Herr Erwin Arnold, Frau Marion Janning und Herr Reinhard Janning sind alleinige Gesellschafter der DemandGen Deutschland GmbH, mit Sitz in Übersee/Chiemsee.

Die DemandGen Deutschland GmbH hält u.a. 57.500 auf den Namen lautende Stückaktien an der DemandGen AG, mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 159496. Die Herren Erwin Arnold und Reinhard Janning halten jeweils 13.750 auf den Namen lautende Stückaktien an der DemandGen AG. Das Grundkapital der DemandGen AG beträgt EUR 85.000,00.

Die ec4u expert consulting ag ist langfristig an einer Übernahme der DemandGen Deutschland GmbH interessiert, vorausgesetzt, die DemandGen Deutschland GmbH hält alle Aktien an der DemandGen AG. Um dieses langfristige Ziel zu erreichen, werden die Herren Arnold und Janning zunächst ihre Aktien an der DemandGen AG an die DemandGen Deutschland GmbH verkaufen und übertragen (Teil 2 der Urkunde). In einem weiteren Schritt werden die derzeitigen Gesellschafter der DemandGen Deutschland GmbH 75% der Anteile an der DemandGen Deutschland GmbH an die Herren Deufel und Laux verkaufen und übertragen, sowie der ec4u eine Call-Option hinsichtlich der restlichen Anteile einräumen (Teil 3 der Urkunde). Im Übrigen regeln die Herren Arnold, Janning, Deufel und Laux ihre Rechte und Pflichten als (künftige) Gesellschafter der DemandGen Deutschland GmbH in einer Gesellschaftervereinbarung (Teil 4 der Urkunde).

Teil 1: Gesellschafterversammlung der DemandGen Deutschland GmbH

Herr Erwin Arnold, Frau Marion Janning und Herr Reinhard Janning (die „Gesellschafter“) halten am EUR 25.000,00 Euro betragenden Stammkapital der DemandGen Deutschland GmbH, mit Sitz in Übersee/Chiemsee, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Traunstein unter HRB 21936, (im Folgenden „Gesellschaft“ genannt), 3 Geschäftsanteile im Nennbetrag von EUR 12.500,00 (Ifd. Nr. 1), EUR 6.250,00 (Ifd. Nr. 2) und EUR 6.250,00 (Ifd. Nr. 3) der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste. Die Geschäftsanteile sind voll eingezahlt.

Die Gesellschafter halten hiermit unter Verzicht auf alle durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag gegebenen Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließen einstimmig wie folgt:³

1. Zustimmung Teilung und Übertragung der Anteile

Der Teilung des von Herr Erwin Arnold gehaltenen Geschäftsanteils (Ifd. Nr.1) an der DemandGen Deutschland GmbH mit einem Nennbetrag von EUR 12.500,00 (in Worten: Euro zwölftausendfünfhundert) in einen Teilgeschäftsanteil mit einem Nennbetrag von EUR 9.375,00 (in Worten: Euro neuntausenddreihundertfünfundsiebzig; nachfolgend „Teilgeschäftsanteil 1.1“) und einen Teilgeschäftsanteil mit einem Nennbetrag von EUR 3.125,00 (in Worten: Euro dreitausendeinhundertfünfundzwanzig; nachfolgend „Teilgeschäftsanteil 1.2“) und der Übertragung des Teilgeschäftsanteils 1.1 an Herrn Steffen Deufel wird zugestimmt.

Der Übertragung des von Frau Marion Janning gehaltenen Geschäftsanteils (Ifd. Nr. 2) an der DemandGen Deutschland GmbH mit einem Nennbetrag von EUR 6.250,00 (in Worten: Euro sechstausendzweihundertfünzig) an Herrn David Laux wird zugestimmt.

Der Teilung des von Herrn Reinhard Janning gehaltenen Geschäftsanteils (Ifd. Nr. 3) an der DemandGen Deutschland GmbH mit einem Nennbetrag von EUR 6.250,00 (in Worten: Euro sechstausendzweihundertfünzig) in einen Teilgeschäftsanteil mit einem Nennbetrag von EUR 3.125,00 (in Worten: Euro dreitausendeinhundertfünfundzwanzig; nachfolgend „Teilgeschäftsanteil 3.1“) und einen Teilgeschäftsanteil mit einem Nennbetrag von EUR 3.125,00 (in Worten: Euro dreitausendeinhundertfünfundzwanzig; nachfolgend „Teilgeschäftsanteil 3.2“) und der Übertragung des Teilgeschäftsanteils 3.1 an Herrn David Laux wird zugestimmt.

2. Abberufung von Marion Janning als Geschäftsführerin der Gesellschaft

³ Anweisung an Notar: Handelsregisteranmeldungen zusammen mit Anzeige der Abtretung der GmbH-Anteile.

Frau Marion Janning wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführerin abberufen.

3. Widerruf der Einzelvertretungsbefugnis

Die Geschäftsführer Herr Erwin Arnold und Herr Reinhard Janning vertreten die Gesellschaft ab sofort nicht mehr einzeln.

4. Bestellung neuer Geschäftsführer

Zu weiteren Geschäftsführern werden bestellt:

Herr Steffen Deufel, geboren am 14.04.1968, wohnhaft Im Zeitvogel 3, 76227 Karlsruhe.

Herr Deufel ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Herr David Laux, geboren am 25.11.1971, wohnhaft Hüöblibachstrasse 16, 8808 Pfäffikon, Schweiz.

Herr Laux ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

5. Änderung bzw. Neufassung der Satzung der Gesellschaft

Die Satzung der Gesellschaft wird wie aus der Anlage __ zu dieser Urkunde ersichtlich vollständig neu gefasst.⁴

6. Verabschiedung einer Geschäftsordnung

Die als Anlage __ beiliegende Geschäftsordnung wird verabschiedet.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst. Die Gesellschafterversammlung wird hiermit geschlossen.

[Anlage __: Satzung der DemandGen Deutschland GmbH]

⁴ **Bitte Satzung als Word-Dokument übermitteln.**

Anlage __: Geschäftsordnung der DemandGen Deutschland GmbH

GESCHÄFTSORDNUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

der

**DemandGen Deutschland GmbH, mit Sitz in Übersee/Chiemsee
(nachfolgend die "Gesellschaft")**

Stand August 2014

Gemäß § __ Ziffer __ des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft erlässt die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft folgende Geschäftsordnung für die Geschäftsführung:

1. Allgemeine Bestimmungen

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe des Gesetzes, des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft, den Weisungen der Gesellschafterversammlung sowie dieser Geschäftsordnung. Sie arbeitet mit den Organen der Gesellschaft zum Wohle des Unternehmens vertrauensvoll zusammen.

2. Planungswesen

Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung die folgenden Unternehmensplanungen für die Gesellschaft bis spätestens drei (3) Monate vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres zur Verabschiedung vorzulegen:

- Budget für das kommende Geschäftsjahr, einschließlich der Teilpläne, wie Umsatzplan, Investitionsplan, Finanzplan, Personalplan, Plan-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Planbilanz;
- Grobplanung von Umsatz, Kosten, Investitionen und Liquiditätsentwicklung der auf das kommende Geschäftsjahr folgenden zwei (2) Geschäftsjahre.

3. Information und Konsultation der Gesellschafter

3.1 Die Geschäftsführung erstattet den Gesellschaftern Bericht über diejenigen Informationen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, insbesondere durch

- Aufstellung des Jahresabschlusses und der Gewinn- und Verlustrechnung bis zum 31.03. **eines jeden Jahres;**
- Berichterstattung durch Übermittlung bis zum 15. **eines jeden Monats** von Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnungsdaten sowie Auftragseingang und Auftragsbestand für den Vormonat sowie einen Soll-Ist-Vergleich dieser Daten mit den Planzahlen und den Vorjahreszahlen, und zwar jeweils auch kumuliert für den bisher abgelaufenen Teil des Geschäftsjahres;
- Berichterstattung über wesentliche Tatbestände **unmittelbar nach deren Bekanntwerden.**

3.2 Die Geschäftsführung hat die Gesellschafter zu konsultieren, bevor Entscheidungen getroffen werden, die für die weitere Entwicklung der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind.

3.3 Der Geschäftsführer ist verpflichtet zu veranlassen, den Gesellschaftern unverzüglich die folgenden Dokumente zukommen zu lassen:

- a. die Jahresabschlüsse in einer unterschriebenen Ausfertigung sowie den von einem Steuerberater erstellten Erstellungsbericht bzw. den von einem Wirtschaftsprüfer erstellten Prüfungsbericht jeweils in Ausfertigung, soweit solche Berichte erstellt wurden, und die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Gesellschaft und Aufstellungen über das Inventar der Gesellschaft jeweils in einfacher Kopie,
- b. die Mietverträge über Räume und Grundstücke, die von der Gesellschaft abgeschlossen werden,
- c. die Arbeitsverträge und sonstige Dienstverträge, die von der Gesellschaft als Empfängerin der Arbeits- und Dienstleistungen geschlossen werden,
- d. Beschaffungsverträge und Vertriebsverträge mit einem Gesamtauftragswert von jeweils mehr als 10.000 Euro.

4. Zustimmungspflichtige Geschäfte

Folgende Geschäfte und Maßnahmen der Geschäftsführung bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung:

- a. alle Verfügungen über Grundstücke, Rechte an einem Grundstück oder einem grundstücksähnlichen Recht, die Verpflichtung zur Vornahme derartiger Verfügungen;
- b. die Errichtung, Veräußerung und Aufgabe von Betrieben oder Betriebstätten;
- c. der Erwerb oder Veräußerung anderer Unternehmen (steile), der Erwerb, die Änderung oder Kündigung von - auch stillen - Beteiligungen;
- d. der Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Verträgen über Organschaften (Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge), Poolungen und Kooperationen;
- e. der Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Lizenzverträgen;
- f. Anschaffungen und Investitionen, einschließlich der Vornahme von Baumaßnahmen, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten EUR 5.000 im Einzelfall übersteigen;
- g. die nachhaltige Änderung der hergebrachten Art der Verwaltung, der Organisation, der Produktion oder des Vertriebes; ferner die Einstellung oder wesentliche Einschränkung betriebener Geschäftszweige und die Aufnahme neuer Geschäftszweige;

- h. die Inanspruchnahme oder die Gewährung von Sicherheiten oder Krediten sowie die Übernahme fremder Verbindlichkeiten;
- i. der Abschluss und die Kündigung von Verträgen jedweder Art ab einem Wert von EUR 10.000, sowie Dauerschuldverträge mit einer Jahresbelastung von mehr als EUR 10.000;
- j. die Einstellung und Entlassung von Arbeitnehmern sowie der Abschluss von Verträgen mit variablen Vergütungsbestandteilen;
- k. die Erteilung von Prokuren und Generalvollmachten;
- l. die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als EUR 10.000;
- m. die Erteilung von Schenkungsversprechen sowie die Hingabe nicht marktüblicher Geschenke;
- n. Vereinbarungen mit Angehörigen iSv § 15 AO ("Angehörige") von Gesellschaftern oder Geschäftsführern und mit Gesellschaften, an denen Gesellschafter oder Geschäftsführer oder ihre Angehörigen nicht nur unwesentlich beteiligt sind. Unwesentlich im vorstehenden Sinn ist eine Beteiligung von nicht mehr als 10 % am Kapital der jeweiligen Gesellschaft;
- o. Geschäfte und Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen.

5. Änderungen dieser Geschäftsordnung

Änderungen dieser Geschäftsordnung bedürfen eines entsprechenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung.

* * * * *

Teil 2: Aktienkauf- und Übertragungsvertrag

Aktienkauf- und Übertragungsvertrag in Bezug auf Aktien an der

DemandGen AG, mit Sitz in München

zwischen

1. Herrn **Erwin Arnold**, wohnhaft Wiesenstraße 17, 86633 Neuburg/Donau,
- nachfolgend "Verkäufer 1" -
2. Herrn **Reinhard Janning**, wohnhaft Grassauer Str. 64, 83236 Übersee,
- nachfolgend "Verkäufer 1" -
3. **DemandGen Deutschland GmbH**, mit Sitz in Übersee/Chiemsee, eingetragen
im Handelsregister des Amtsgerichts Traunstein unter HRB 21936
- nachfolgend "Käufer" -

Mit diesem Vertrag beabsichtigen die Verkäufer, von ihnen gehaltenen Aktien an der DemandGen AG an den Käufer zu verkaufen und zu übertragen. Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was folgt:

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

- 1.1 Das gegenwärtig im Handelsregister eingetragene Grundkapital der DemandGen AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 159496 ("Gesellschaft"), beträgt EUR 85.000,00 und ist eingeteilt in 85.000 auf den Namen lautende Stückaktien.
- 1.2 Verkäufer 1 hält an der Gesellschaft 13.750 auf den Namen lautende Stückaktien; Verkäufer 2 hält an der Gesellschaft 13.750 auf den Namen lautende Stückaktien („Kaufgegenständliche Aktien“).

2. Verkauf und Übertragung von Aktien

- 2.1 Verkäufer 1 und Verkäufer 2 verkaufen hiermit die Kaufgegenständlichen Aktien einschließlich aller Rechte und Ansprüche an den dies annehmenden Käufer.
- 2.2 Verkäufer 1 und Verkäufer 2 treten hiermit das Eigentum an den Kaufgegenständlichen Aktien an den Käufer ab; der Käufer nimmt die Abtretung an. Die Abtretung erfolgt einschließlich aller Mitgliedschaftsrechte und Nebenrechte im Hinblick auf die abgetretenen Kaufgegenständlichen Aktien, insbesondere aller Ansprüche auf noch nicht ausgeschüttete oder noch nicht festgestellte Gewinne sowie etwaige Bezugsrechte.
- 2.3 Die Abtretung erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung rückwirkend zum 01.01.2014, 00:00 Uhr.
- 2.4 Die Gesellschaft hat der Übertragung zugestimmt (vgl. Anlage ____).
- 2.5 Die Ehefrau des Verkäufers 1 hat der Übertragung ebenfalls zugestimmt (vgl. Anlage ____).

3. Kaufpreis / Fälligkeit

- 3.1 Der Kaufpreis pro Aktie beträgt EUR ____ (in Worten: Euro _____). Der gesamte Kaufpreis für die Kaufgegenständlichen Aktien beträgt damit EUR _____ (in Worten: Euro _____) („Kaufpreis“).
- 3.2 Der Kaufpreis für die Kaufgegenständlichen Aktien ist zum 31.08.2014 fällig und auf die folgenden Konten der Verkäufer einzuzahlen:

Kontoinhaber:	Erwin Arnold	Reinhard Janning
Kontonummer:		
BLZ:		
Bank:		
Betrag:		
Verwendungszweck:	Kaufpreis Aktien DemandGen AG	

4. Gewährleistung

Die Parteien schließen ausdrücklich alle gesetzlichen Gewährleistungsregelungen gemäß §§ 434 ff. BGB aus. Mit Ausnahme von Erfüllungsansprüchen werden hiermit weiterhin alle anderen gesetzlichen Ansprüche des Käufers im Hinblick auf den Verkauf und die Übertragung der Kaufgegenständlichen Aktien (z.B. §§ 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 und 3, 280 Abs. 1, 313 BGB) ausgeschlossen, sofern nicht eine abweichende Vereinbarung in diesem Vertrag ausdrücklich getroffen wurde.⁵

5. Allgemeine Bestimmungen

- 5.1 Dieser Vertrag beinhaltet die gesamten Abreden der Parteien im Hinblick auf den Verkauf und die Übertragung der Kaufgegenständlichen Aktien und ersetzt sämtliche etwa zwischen den Parteien oder einzelnen Parteien zuvor in Bezug hierauf abgeschlossenen Verträge, Vereinbarungen, Abreden oder Regelungen. Sonstige Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Ziffer, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, es sei denn, im Einzelfall ist notarielle Form erforderlich.
- 5.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Gültigkeit aller übrigen Bestimmungen hiervon unberührt, solange und soweit der mit diesem Vertrag verfolgte wirtschaftliche Zweck nicht wegfällt. Wenn und soweit die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung dieses Vertrages festgestellt wird, werden die Parteien eine neue Bestimmung verhandeln und festlegen, die dem ursprünglich verfolgten wirtschaftlichen Zweck dieser Vereinbarung möglichst nahe kommt. Die vorstehenden Regelungen gelten auch im Falle von Lücken.
- 5.3 Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Gerichtsstand für sämtliche sich aus dieser Vereinbarung und ihrer Durchführung ergebenden

⁵ Die Garantien werden im GmbH-Kaufvertrag miterfasst, da dort Garantien auch (und insbesondere) für die Gruppen-Gesellschaften abgegeben werden.

Streitigkeiten ist München.

Teil 3: Geschäftsanteilskauf- und abtretungsvertrag DemandGen Deutschland GmbH

[separates Dokument]

Call-Option zugunsten ec4u expert consulting ag (Erwin Arnold und Reinhard Janning)

Der Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag kann der Einfachheit halber um folgende Regelung ergänzt werden:

§ 14 Options-Geschäftsanteile

14.1 Verkäufer 1 und 3 machen hiermit der ec4u das unwiderrufliche Angebot, die jeweils von ihnen gehaltenen restlichen Geschäftsanteile nach Maßgabe dieses Vertrages zu erwerben. Gegenstand dieser Call-Option sind die nachfolgend bezeichneten, von den Verkäufern 1 und 3 gehaltenen restlichen Anteile an der Gesellschaft („Options-Geschäftsanteile“):

Verkäufer	Options-Geschäftsanteile (Nennbetrag in €)	Prozentuale Beteiligung
Erwin Arnold	3.125,00 (Geschäftsanteil Nr. 1.2)	12,5%
Reinhard Janning	3.125,00 (Geschäftsanteil Nr. 3.2)	12,5%
Summe	6.250,00	25%

14.2 Call-Option

Aufschiebend bedingt auf die wirksame Annahme des Angebots durch die ec4u, tritt jeder der Verkäufer 1 und 3 hiermit den bzw. die von ihm gehaltenen Options-Geschäftsanteile an die ec4u ab. Die Abtretung erfolgt einschließlich aller Nebenrechte, insbesondere aller Ansprüche auf nicht ausgeschüttete oder noch nicht festgestellte Gewinne des jeweils laufenden Geschäftsjahres sowie etwaiger Bezugsrechte.

14.3 Ausübungsfrist

Die Käuferin kann dieses Angebot ganz oder teilweise bis zum und einschließlich des 31.12.2015 annehmen („Ausübungsfrist“). Für die Einhaltung dieser Ausübungsfrist ist die Beurkundung einer Annahmeerklärung durch einen deutschen Notar innerhalb dieses Zeitraumes notwendig und ausreichend. Die Call-Option kann jeweils ganz oder teilweise ausgeübt werden.. Der Notar ist anzuweisen, den Verkäufern unverzüglich die Annahme des Angebots mitzuteilen.

14.4 Options-Kaufpreis

Der Options-Kaufpreis für die Options-Geschäftsanteile beträgt bei der Ausübung der Call-Option insgesamt EUR 800.000,00 und ist analog der

Regelung gemäß Ziffer 3 in Höhe von EUR 80.000,00 auf ein Pfandkonto und in Höhe von EUR 720.000,00 auf die Konten der Verkäufer 1 und 3 zu zahlen. Nach Wahl der ec4u kann der Options-Kaufpreis auch ganz oder teilweise in Stammaktien an der ec4u gezahlt werden; bei einer vollständigen Ausübung der Call-Option und der vollständigen Bezahlung in Aktien sind Aktien in Höhe von insgesamt 6,5% an die Verkäufer 1 und 3 zu übertragen. Etwaige bis zur Ausübung der Call-Option bei der ec4u stattfindenden Kapitalmaßnahmen sind entsprechend zu berücksichtigen. Bei einer nur teilweisen Ausübung der Call-Option und/oder einer nur teilweisen Bezahlung in Aktien reduziert sich der Anteil entsprechend.

14.5 Aufschiebende Bedingung

Die Übertragung und Abtretung der Options-Geschäftsanteile stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Options-Kaufpreis gemäß 14.4 für die Options-Geschäftsanteile von der ec4u vollständig an die Verkäufer 1 und/oder 3 gezahlt wurde.

14.5 Jeder der Verkäufer 1 und 3 verpflichtet sich, während der Ausübungsfrist nicht anderweitig über die von ihm jeweils gehaltenen Options-Geschäftsanteile zu verfügen.

14.6 Verkäufer 1 und 3 und ec4u verpflichten sich, alle rechtlichen Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die erforderlich sind, um die Call-Option durchzuführen.

14.7 Im Falle der Kapitalerhöhung erstreckt sich die Call-Option auf die im Rahmen einer Kapitalerhöhung von Verkäufer 1 und/oder 3 übernommenen neuen Geschäftsanteile an der Gesellschaft. Im Falle der Kapitalherabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft gelten die Call-Optionen auch hinsichtlich der veränderten Options-Geschäftsanteile fort. Sollten die Options-Geschäftsanteile durch Umwandlung, Verschmelzung oder ähnliche Vorgänge eine rechtliche Umformung erfahren, so gelten die Call-Optionen in möglichst enger Anlehnung an die Bestimmungen dieses Vertrages auf die neue Beteiligung.

14.8 ec4u ist berechtigt, ihre Call-Optionsrechte ganz oder teilweise an eine oder mehrere jeweils von ihr zu bestimmende Person(en) abzutreten. Verkäufer 1 und 3 erteilen zu einer solchen Abtretung bereits jetzt ihre Zustimmung.

Teil 4: Gesellschaftervereinbarung der DemandGen Deutschland GmbH

Gesellschaftervereinbarung

zwischen

1. **Erwin Arnold**, wohnhaft Wiesenstraße 17, 86633 Neuburg/Donau,
- nachfolgend „EA“ -
2. **Reinhard Janning**, wohnhaft Grassauer Str. 64, 83236 Übersee
- nachfolgend „RJ“ -
- EA und RJ nachfolgend einzeln und/oder gemeinsam auch „Altgesellschafter“ -
3. **Steffen Deufel**, wohnhaft Im Zeitvogel 3, 76227 Karlsruhe, und
- nachfolgend „SD“ -
4. **David Laux**, wohnhaft, wohnhaft Hüöblibachstrasse 16, 8808 Pfäffikon, Schweiz
- nachfolgend „DL“ -
- EA, RJ, SD und DL nachfolgend einzeln und/oder zusammen auch „Gesellschafter“
und/oder „Partei(en)“ -

Präambel

1. Die folgende Gesellschaftervereinbarung wird eingegangen im Hinblick auf die Beteiligung der Gesellschafter an der DemandGen Deutschland GmbH, mit Sitz in Übersee/Chiemsee, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Traunstein unter HRB 21936 („Gesellschaft“).
2. Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt (die Gesellschaft, die nachfolgenden Unternehmen sowie etwaige künftige Beteiligungen der Gesellschaft an Unternehmen in Höhe von mehr als 50% nachfolgend zusammen die „Gruppe“):
 - Die Gesellschaft ist alleinige Aktionärin der DemandGen AG, mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München

unter HRB 159496. Das Grundkapital der DemandGen AG beträgt EUR 85.000,00.

- Die Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der DemandGen Austria GmbH mit Sitz in Eisenstadt/Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Firmennummer 343035p. Das Stammkapital der DemandGen Austria GmbH beträgt EUR 35.000,00.
- Die Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der DemandGen Consulting Ltd. (UK), mit Sitz in Kingston upon Thames, UK, eingetragen im Companies Register unter 6807297. Das Stammkapital beträgt GBP 11 und ist aufgeteilt in 11 Anteile mit einem Wert von jeweils GBP 1.
- Die Gesellschaft hält 51 Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils AUD 1 an der DemandGen Australia Pte Ltd., mit Sitz in Melbourne, Australia, eingetragen im Register of Members von Victoria unter der Firmennummer 159 482 121. Das Stammkapital beträgt AUD 100. Die Gesellschaft hält damit 51 % am Stammkapital der DemandGen Australia Pte Ltd. Weiterer Gesellschafter der DemandGen Australia Pte Ltd ist Herr John Paola mit 49 Geschäftsanteilen.
- Die Gesellschaft hält 15.300 Geschäftsanteile im Nennbetrag von Singapur \$ 1 an der DemandGen Singapore Pty Ltd., mit Sitz in Singapur, eingetragen unter der Nummer 200005487R. Das Stammkapital beträgt Singapur \$ 30.000. Die Gesellschaft hält damit 51% am Stammkapital der DemandGen Singapore Pty Ltd. Weiterer Gesellschafter der DemandGen Singapore Pty Ltd. ist Herr Jörg Kalisch mit 14.700 Geschäftsanteilen.

1. Beteiligung

SD und DL haben Geschäftsanteile an der Gesellschaft im Nennbetrag von je EUR 9.375,00 (37,5%) („Beteiligung“) erworben. Mit dem rechtswirksamen Erwerb der Beteiligung sind SD und DL Gesellschafter der Gesellschaft; alle Rechte und Pflichten der Gesellschafter nach dieser Gesellschaftervereinbarung gelten ab diesem Zeitpunkt auch für SD und DL. Nach dem Erwerb werden die Gesellschafter wie folgt an der Gesellschaft beteiligt sein:

Gesellschafter	Geschäftsanteile insgesamt (Nennbetrag in EUR)	
EA	3.125,00	12,5%
RJ	3.125,00	12,5%
SD	9.375,00	37,5%
DL	9.375,00	37,5%
Gesamt	25.000	100%

2. Verfügungen von Geschäftsanteilen, Vorerwerbsrecht

2.1 Verfügungen von Geschäftsanteilen oder Teilen von Geschäftsanteilen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von mehr als 50% des Stammkapitals. Als Verfügung gelten die Veräußerung, Abtretung, Verpfändung, sonstige Belastungen sowie alle sonstigen Verfügungen über Nebenrechte und/oder -ansprüche, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Gewinnbezugsrechte, Bezugsrechte zum Erwerb neuer Anteile, sowie treuhänderische Verfügungen, Einräumung von Unterbeteiligungen an Geschäftsanteilen und an Teilen hiervon.

2.2 Will ein Gesellschafter seine(n) Geschäftsanteil(e) mit oder ohne Gegenleistung (Kauf / Tausch / Einlage gegen Gesellschaftsrechte etc.) übertragen („veräußerungswilliger Gesellschafter“), ist er verpflichtet,

2.2.1 diese Absicht den anderen Gesellschaftern der Gesellschaft schriftlich mitzuteilen. In der Mitteilung sind von dem veräußerungswilligen Gesellschafter folgende Angaben zu machen:

- i. Name / Firma und Adresse / Sitz des Übertragungswilligen,
- ii. Name / Firma und Adresse / Sitz des in Aussicht genommenen Erwerbers,
- iii. Höhe des Kaufpreises bzw. der sonstigen Gegenleistung,
- iv. ggf. Fälligkeit des Kaufpreises bzw. der sonstigen Gegenleistung,
- v. gegebenenfalls Gewährleistungen, die der Veräußerer übernimmt.

2.2.2 zusammen mit der Anzeige nach Ziff. 2.2.1 ein schriftliches Veräußerungsangebot (Verkauf und Übertragung) an die anderen Gesellschafter ("vorerwerbsberechtigte Gesellschafter") zu richten. Das Angebot ist gegenüber den vorerwerbsberechtigten Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft untereinander zu richten. Das Angebot muss dem Veräußerungsangebot an den in Aussicht genommenen Erwerber entsprechen. Gegenleistungen, die nicht in Geld bestehen, sind von dem veräußerungswilligen Gesellschafter für Zwecke des Angebots an die vorerwerbsberechtigten Gesellschafter nach dem Verkehrswert der Gegenleistung in Geld anzugeben. Bei Zweifeln an der Richtigkeit dieser Angabe sind der oder die vorerwerbsberechtigten Gesellschafter berechtigt, auf Kosten des veräußerungswilligen Gesellschafters ein Gutachten über den Verkehrswert der Gegenleistung, das durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Schiedsgutachter zu erstellen ist, einzuholen. Können sich die Parteien auf einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht einigen, so wird dieser bzw. diese von der Wirtschaftsprüferkammer bestimmt. Das Ergebnis dieses

Gutachtens bestimmt dann den Verkehrswert der Gegenleistung für das abgegebene Veräußerungsangebot.

- 2.3 Die vorerwerbsberechtigten Gesellschafter sind nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft untereinander berechtigt, das von dem veräußerungswilligen Gesellschafter gemäß Ziff. 2.2 abgegebene Angebot anzunehmen und haben das Recht, die Annahme des Angebotes zwei Monate nach Zugang der Unterrichtung und des Angebots schriftlich gegenüber dem veräußerungswilligen Gesellschafter zu erklären; es gilt der Zugang der Annahme bei dem veräußerungswilligen Gesellschafter.
- 2.4 Mit Zugang der Annahme gemäß Ziff. 2.3 bei dem veräußerungswilligen Gesellschafter kommt der Kauf- und Übertragungsvertrag zwischen dem veräußerungswilligen Gesellschafter und dem annehmenden vorerwerbsberechtigten Gesellschafter nach Maßgabe der Quote gemäß Ziff. 2.3 zustande. Spitzenbeträge stehen demjenigen vorerwerbsberechtigten Gesellschafter zu, der die Annahme des Angebots gegenüber dem veräußerungswilligen Gesellschafter zuerst erklärt. Es gilt der Zugang der Annahme bei dem veräußerungswilligen Gesellschafter.
- 2.5 Das Vorerwerbsrecht kann von einem Berechtigten jeweils nur einheitlich ausgeübt oder nicht ausgeübt werden, also nicht für nur einen Teil der angebotenen Beteiligung.
- 2.6 Soweit die vorerwerbsberechtigten Gesellschafter ihre Vorerwerbsrechte nicht ausgeübt haben, ist der veräußerungswillige Gesellschafter innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist gemäß Ziff. 2.3 berechtigt, den/die Anteile an den in der Mitteilung nach Ziff. 2.2 genannten Erwerber zu veräußern, nicht jedoch zu für den Erwerber günstigeren als den in der Mitteilung gemäß Ziff. 2.2 genannten Bedingungen. Der Vertrag mit dem Erwerber ist jedem vorerwerbsberechtigten Gesellschafter zur Prüfung vorzulegen.

3. Ankaufsrecht

- 3.1 Der bisher erzielte wirtschaftliche Erfolg der Gruppe ist im Wesentlichen auf den Einsatz und die aktive Mitarbeit der Altgesellschafter zurückzuführen. Die Parteien sind sich daher einig, dass die Gesellschafterstellung nur noch für die Zeit eingeräumt wird, in der die Altgesellschafter der Gruppe aktiv zur Verfügung stehen. Endet die aktive Mitarbeit eines Altgesellschafters oder wird diese zeitlich eingeschränkt, wünschen die Parteien einen nach ihrer Ansicht angemessenen Interessenausgleich zwischen einem ausscheidenden Altgesellschafter und den übrigen Gesellschaftern; entsprechend sollen die übrigen Gesellschafter das Recht erhalten, die Geschäftsanteile der ausscheidenden Altgesellschafter an der Gesellschaft zu erwerben.
- 3.2 Jeder der Altgesellschafter bietet hiermit den anderen Gesellschaftern der Gesellschaft unwiderruflich an, zu dem nach Ziff. 3.6 zu bestimmenden Ankaufspreis seine gesamte Beteiligung an der Gesellschaft zu verkaufen und jeweils zu übertragen, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:
- 3.2.1 der Altgesellschafter beendet seine aktive Mitarbeit in der Gruppe; die aktive Mitarbeit gilt dabei als beendet, wenn der Altgesellschafter als Vorstand und Geschäftsführer abberufen wird und demnach weder ein Vorstandsmandat noch ein Geschäftsführermandat ausübt;
 - 3.2.2 der Altgesellschafter stirbt bzw. wird berufsunfähig;
 - 3.2.3 der Altgesellschafter fügt der Gruppe einen Schaden zu und das der aktiven Mitarbeit des Altgesellschafters zugrundeliegende Vertragsverhältnis wird seitens der Gruppe fristlos gekündigt.

- 3.3 Die nicht ausscheidenden Gesellschafter sind berechtigt, das Ankaufsrecht innerhalb von 12 Monaten, nachdem ein Ereignis nach Ziff. 3.2 eingetreten ist, einmal oder mehrfach bis zur Höhe ihrer jeweiligen quotalen Beteiligung am Grundkapital auszuüben bzw. mit Zustimmung der anderen verbleibenden Gesellschafter einen oder mehrere Dritte ("**Erwerbsberechtigte(r)**") zu benennen, an den oder die die Beteiligung des ausscheidenden Altgesellschafters übertragen werden soll ("**Ankaufsrechtsausübung I**"). Bei der Bestimmung der quotalen Beteiligung werden die Anteile des ausscheidenden Altgesellschafters nicht berücksichtigt. Soweit das Ankaufsrecht innerhalb der ersten 12 Monate nicht vollständig ausgeübt worden ist, ist, nach Ablauf der 12 Monate, jeder der nicht ausscheidenden Altgesellschafter berechtigt, das Ankaufsrecht innerhalb eines weiteren Monats hinsichtlich der gesamten verbleibenden Anteile des ausscheidenden Altgesellschafters ganz oder teilweise auszuüben bzw. mit Zustimmung der anderen verbleibenden Gesellschafter einen oder mehrere Erwerbsberechtigten zu benennen ("**Ankaufsrechtsausübung II**").
- 3.4 Für den Fall der Annahme des Angebots nach Ziff. 3.3 durch einen oder mehrere Gesellschafter übernimmt der ausscheidende Altgesellschafter gegenüber den erwerbenden Gesellschaftern, bzw. dem/den Erwerbsberechtigten, die in **Anlage 3.4** aufgeführten Garantien und Haftungsverpflichtungen.⁶
- 3.5 Das Ankaufsrecht kann dadurch ausgeübt werden, dass schriftlich erklärt wird, das Angebot des ausscheidenden Altgesellschafters auf Übertragung seiner Beteiligung in einer dann näher bezeichneten Höhe anzunehmen. Die jeweiligen annehmenden Gesellschafter bzw. Erwerbsberechtigten werden dem ausscheidenden Altgesellschafter (bzw. seinen Erben, Kopie an die Gesellschaft und die übrigen verbleibenden Gesellschafter) eine notariell beurkundete Annahmeerklärung gegen Empfangsbestätigung (Datum & Uhrzeit) übergeben bzw. übersenden (z.B. per Einschreiben/Rückschein oder per Fax). Mit dem Zugang der Annahmeerklärung beim ausscheidenden Altgesellschafter kommt ein Kauf- und Übertragungsvertrag über die Beteiligung des ausscheidenden Altgesellschafters zustande, durch den die jeweiligen erwerbenden Gesellschafter bzw. Erwerbsberechtigten die Beteiligung nach Maßgabe dieser Gesellschaftervereinbarung erwerben. Soweit im Falle der „Ankaufsrechtsausübung II“ Annahmeerklärungen für mehr als die noch verbleibenden Anteile vorliegen, werden lediglich die zeitlich zuerst beim ausscheidenden Altgesellschafter zugegangenen Annahmeerklärungen berücksichtigt, und soweit zeitgleich Annahmeerklärungen für mehr als die noch verbleibenden Anteile zugegangen sind, werden diese in dem Verhältnis berücksichtigt, wie die die Annahme erklärenden Gesellschafter im Verhältnis zueinander vor Ausübung der Annahmeerklärung am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt sind.

⁶ In der Anlage werden die zu dem GmbH-Kaufvertrag vereinbarten Garantien und Haftungsregelungen gespiegelt

3.6 Der Erwerb der Beteiligung des ausscheidenden Altgesellschafters erfolgt mit Wirkung auf den Tag, an dem die Annahmeerklärung dem ausscheidenden Altgesellschafter (bzw. seinen Erben) zugegangen ist („**Stichtag**“). Entsprechend ist der ausscheidende Altgesellschafter bis einschließlich des Tags dividendenberechtigt, der dem Stichtag vorausgeht.

3.7 Der nach der Ausübung des Ankaufrechts zu zahlende Ankaufspreis für die Beteiligung eines ausscheidenden Altgesellschafters ist wie folgt zu ermitteln:

Auf Grundlage des konsolidierten durchschnittlichen EBITs der Gruppe der letzten 2 vor dem Stichtag festgestellten Jahresabschlüsse wird unter Verwendung eines branchentypischen Multiples der Unternehmenswert und damit der Wert des Anteils bestimmt. Sofern die Feststellung des letzten Jahresabschlusses mehr als 6 Monate vor dem Stichtag liegt, wird der konsolidierte durchschnittliche EBIT der Gruppe anhand des letzten vor dem Stichtag festgestellten Jahresabschlusses und des daraufhin folgenden festgestellten Jahresabschlusses zugrunde gelegt.

3.8 Der Ankauftspreis ist 6 Monate nach dem Stichtag zur Zahlung fällig.

4. Mitverkaufsverpflichtung

4.1 Erhalten eine oder mehrere Partei(en) ein Angebot zu einem Mehrheitsverkauf und entschließt sich die Mehrheit, dieses Angebot anzunehmen (nachfolgend „Veräußerungswillige Gesellschafter“), so sind die anderen Parteien verpflichtet, auf Verlangen der Veräußerungswilligen Gesellschafter ihre Beteiligungen anteilig zu denselben Bedingungen zu veräußern. Die Verfügungsbeschränkungen von Ziffer 2 finden in diesem Fall keine Anwendung.

4.2 Mehrheit iSd Ziffer 4.1 dieser Vereinbarung bedeutet, dass die Veräußerungswilligen Gesellschafter zusammen mehr als 50% der Geschäftsanteile halten.

4.3 Als Mehrheitsverkauf iSd Vereinbarung gilt die Realisierung des wirtschaftlichen Wertes der Beteiligung durch einen Börsengang der Gesellschaft oder durch den Verkauf von mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft, der Einbringung von mehr als 50% des Vermögens der Gesellschaft in einen Dritten gegen Gewährung von Beteiligungen sowie sonstige wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge ("Mehrheitsverkauf").

4.4 Diese Mitverkaufsverpflichtung ist erst ab 01.01.2016 wirksam.

5. Gebundener Anteilsbesitz

5.1 Die Parteien treten dieser Gesellschaftervereinbarung mit ihren sämtlichen gegenwärtigen und künftigen Geschäftsanteilen an der Gesellschaft bzw. deren Rechtsnachfolger bei und verpflichten sich, die zu erwerbenden bzw. neuen Geschäftsanteile, unabhängig davon, wie und von wem erworben, unverzüglich der Bindung an diese Gesellschaftervereinbarung zu unterwerfen. Dies gilt auch für den Bezug neuer Anteile aus Kapitalerhöhungen.

5.2 Die Parteien verpflichten sich untereinander, ihren etwaigen Einzelrechtsnachfolgern, die sich aus dieser Gesellschaftervereinbarung ergebenden Pflichten in der Weise aufzuerlegen, dass diese Einzelrechtsnachfolger an die Verpflichtungen aus dieser Gesellschaftervereinbarung so gebunden sind, als hätten sie diese Verpflichtungen selbst übernommen. Jede Partei wird dafür Sorge tragen, dass etwaige Einzelrechtsnachfolger eine Beitrittserklärung (in der Form, wie sie in Anlage 5.2 als Entwurf beigefügt ist) zu dieser Gesellschaftervereinbarung rechtswirksam unterzeichnen.

- 5.3 Die Parteien verpflichten sich des Weiteren, vor der Aufnahme von neuen Gesellschaftern (z.B. im Rahmen einer Kapitalerhöhung) sicherzustellen, dass diese eine Beitrittserklärung (Anlage 5.2) zu dieser Gesellschaftervereinbarung rechtswirksam unterzeichnen.

6. Patente/Gewerbliche Schutzrechte

- 6.1 Die Altgesellschafter verpflichten sich, der Gesellschaft ausschließliche, unbefristete, kostenlose weltweite Nutzungsrechte an ihre gegenwärtigen und zukünftigen Erfindungen und sonstigen gewerblichen Schutzrechte (gemeinsam „Schutzrechte“) im Rahmen des gesetzlich Zulässigen einzuräumen, wenn (i) diese Schutzrechte für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft von Nutzen sein können und (ii) diese Schutzrechte nicht zuvor nach den Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) von ihrem Arbeitgeber – sofern Arbeitgeber nicht die Gesellschaft ist – in Anspruch genommen worden sind.
- 6.2 Die Nutzungseinräumung hinsichtlich der Schutzrechte gemäß Ziffer 6.1 ist Teil der Erfüllung der gesellschaftsrechtlichen Beitragspflichten und bedarf folglich keiner gesonderten Vergütung, da sie mit der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung abgegolten ist. Die Altgesellschafter erklären, dass sie dies als angemessene Vergütung für die Erfinder- und/oder Schutzrechte anerkennen.

7. Konzentration unternehmerischer Aktivitäten

- 7.1 Die Altgesellschafter verpflichten sich, ihre gesamten unternehmerischen Aktivitäten auf die Gesellschaft zu konzentrieren und während dieser Zeit insbesondere keine anderen Unternehmen selbst oder durch Dritte zu gründen oder sich an anderen Unternehmen selbst oder durch Dritte zu beteiligen oder für andere Unternehmen oder Personen tätig zu werden.
- 7.2 Es ist den Altgesellschaftern unbenommen, sich am Grundkapital zum Zwecke der Kapitalanlage an börsennotierten Unternehmen zu beteiligen, sofern diese Unternehmen nicht im Wettbewerb zu der Gesellschaft stehen. Solange Altgesellschafter in einem Arbeits- Dienst oder Beratungsverhältnis zur Gesellschaft stehen, werden sie jedwede Absicht einer weitergehender Beteiligung den Gesellschaftern anzeigen und eine Beteiligung nur eingehen, wenn die Mehrheit der Gesellschafter dem ausdrücklich schriftlich zustimmt; die Gesellschafter werden diese Zustimmung erteilen, wenn aufgrund der schriftlichen Angaben des Altgesellschafters zur beabsichtigten Beteiligung ausgeschlossen werden kann, dass die Beteiligung weder negative Auswirkungen auf die Gesellschaft noch auf das Arbeits-, Dienst- oder Beratungsverhältnis zur Gesellschaft hat. Die Gesellschafter können diese Zustimmung jederzeit widerrufen.

- 7.3 Die Altgesellschafter garantieren, dass sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Gesellschaftervereinbarung keine Beteiligungen halten, die unter Absatz 1 fielen, wenn sie nach dem Abschluss dieser Gesellschaftervereinbarung begründet würden.
- 7.4 Für jeden Verstoß gegen die Verpflichtungen aus den Absätzen 1 bis 3 ist eine Vertragsstrafe von EUR 25.000,00 an die Gesellschaft zu zahlen. Jeder Monat einer fortgesetzten Zuwiderhandlung gilt als neuer Verstoß. Das Recht, Schadensersatz oder Unterlassung zu verlangen, wird durch die Zahlung der Vertragsstrafe nicht berührt, wobei die Vertragsstrafe auf Schadensersatzansprüche anzurechnen ist.
- 7.5 Sollte eine der in dieser Ziffer enthaltenen Bestimmungen - aus welchem rechtlichen oder tatsächlichen Grund auch immer - unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit dieser Ziffer im Übrigen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, in diesem Fall die unwirksame Bestimmung in der Weise anzupassen, dass die unwirksame Bestimmung in ihrem Geltungsumfang in der Weise neu gefasst wird, dass sie im weitest möglichen Umfang den beabsichtigten Zweck erfüllt, aber noch wirksam ist.

8. Vertraulichkeit/Weitergabe von Informationen

- 8.1 Während der Dauer der Beteiligung wird jede Partei Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, in welcher Form auch immer (schriftlich, mündlich usw.), erhalten. Jede Partei verpflichtet sich, sämtliche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Gesellschaft und den Inhalt dieses Vertrages, soweit er nicht allgemein bekannt ist oder aufgrund einer gemeinsamen Veröffentlichung bekannt wird, vollständig vertraulich zu behandeln.
- 8.2 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Gesellschaft und der Inhalt dieses Vertrages dürfen offen gelegt werden gegenüber staatliche Stellen und Behörden sowie Dritten, die einer vergleichbaren Vertraulichkeitsverpflichtung unterliegen oder sich dieser unterwerfen oder sonst zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind (z.B. Banken, Rechtsanwälte, Steuerberater).
- 8.3 Jede Partei verpflichtet sich, die strikte Vertraulichkeit auch 10 Jahre nach Beendigung dieser Gesellschaftervereinbarung weiter zu beachten.
- 8.4 Sofern eine Partei im Besitz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die auf Originalen, Kopien, Disketten oder sonstigen Mitteln dokumentiert sind, wird sie diese, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, auf Anforderung durch Gesellschaft unverzüglich am Sitz der Gesellschaft an diese zurückgeben. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nicht.

9. Wettbewerbsverbot / Verbot der Abwerbung

9.1 Für einen Zeitraum von 5 (fünf) Jahren nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft ist es den Altgesellschaftern nicht gestattet:

- 9.1.1 sich direkt oder indirekt an der Entwicklung, Erstellung, dem Marketing oder Vertrieb oder der Erbringung von Leistungen zu beteiligen, wenn dies mit dem Geschäft der Gesellschaft verwandt ist, dazu in Wettbewerb steht und nicht auf Rechnung der Gesellschaft erfolgt, falls und soweit solche Produkte oder Leistungen direkt oder indirekt an Kunden im DACH-Raum geliefert oder für diese erbracht werden (jedes dieser geschäftlichen Aktivitäten ist eine „**Konkurrierende Tätigkeit**“);
- 9.1.2 direkt oder indirekt Kapitalanteile an einer juristischen Person zu halten, die sich direkt oder indirekt, mit einer Konkurrierenden Tätigkeit befasst, mit Ausnahme von Beteiligungen an börsennotierten Gesellschaften, die ausschließlich als Finanzinvestition gehalten werden, d.h. den Verkäufern nicht das Recht geben, die Geschäftspolitik der betreffenden Rechtspersönlichkeit mittelbar oder unmittelbar zu kontrollieren oder erheblichen Einfluss auf diese auszuüben;
- 9.1.3 als Vertreter für Dritte, direkt oder indirekt, an einer Konkurrierenden Tätigkeit mitzuwirken; oder
- 9.1.4 Know-How oder sonstige Elemente des Firmenwerts, Geschäftsgeheimnisse oder andere vertrauliche Informationen der Gesellschaft an einen Dritten zu verkaufen oder anderweitig direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen, die direkt oder indirekt mit einer Konkurrierenden Tätigkeit befasst ist.
- 9.2 Für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft ist den Altgesellschaftern zudem Folgendes nicht gestattet:
- 9.2.1 Beeinflussung oder der Versuch einer Beeinflussung von Kunden, Lieferanten, Beratern oder sonstigen Dritten, die weiterhin eine vertragliche oder sonstige Geschäftsbeziehung mit der Gruppe unterhalten, hinsichtlich einer Beendigung oder eines Abbruchs dieser Beziehungen oder einer Verringerung der in dieser Beziehung erbrachten Menge an Waren oder Leistungen; oder
- 9.2.2 Anwerbung oder der Versuch der Anwerbung von Diensten oder das Angebot der Einstellung eines gegenwärtigen bzw. künftigen Geschäftsführers, Leitenden Angestellten oder Mitarbeiters der Gruppe.

- 9.3 Im Falle einer Verletzung der in Ziffer 9.1. oder 9.2 aufgeführten Verpflichtungen durch einen Altgesellschafter umfassen die Schadensersatzansprüche der Gesellschafter ohne Einschränkung sämtliche durch die Gesellschaft erlittenen Schäden. Zusätzlich zu sonstigen den Gesellschaftern gemäß dieses Vertrages bzw. geltendem Recht zustehenden Rechtsmitteln haben die Altgesellschafter den Gesellschaftern (oder nach ihrer Wahl der Gesellschaft) ungeachtet einer Fahrlässigkeit für jeden einzelnen Fall einer Verletzung von Pflichten eine Vertragsstrafe in Höhe von 50.000,00 EUR (in Worten: fünfzigtausend Euro) zu zahlen. Hält eine Verletzung für mehr als dreißig (30) Tage an, so gilt diese Fortsetzung als eine neue und separate Verletzung im Sinne der Ziffer 9. Die Annahme der Zahlung der entsprechenden Vertragsstrafe durch die Altgesellschafter oder ein Rückgriff der Gesellschafter auf andere verfügbare Rechtsmittel, zu denen die Gesellschafter gemäß dieses Vertrages oder geltendem Recht befugt ist, stellt keinen Verzicht auf die Aufforderung an den (die) Altgesellschafter dar, und es ist nicht davon auszugehen, dass der/die Altgesellschafter dadurch von seiner/ihrer Pflicht zur Einhaltung der Verpflichtungen nach Ziffer 9 entbunden wird/werden.
- 9.4 Die Vertragsparteien verstehen und erkennen an, dass im Falle einer Verletzung der Verpflichtungen gemäß Ziffer 9 durch die Altgesellschafter die den Gesellschaftern im Rahmen dieses Vertrages zur Verfügung stehenden Rechtsmittel evtl. nicht für eine vollständige Entschädigung der Gesellschafter und der Gruppe für alle Schäden ausreichen, und dass die Gesellschafter daher berechtigt sind, alle Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche durch einstweiligen Rechtsschutz durchzusetzen.

10. Schlussbestimmungen

- 10.1 Nebenvereinbarungen bezüglich des Gegenstandes dieser Gesellschaftervereinbarung bestehen zwischen den Parteien nicht. Etwaige frühere Vereinbarungen zwischen den Parteien bezüglich des Gegenstandes dieser Gesellschaftervereinbarung werden mit Wirksamkeit dieser Vereinbarung aufgehoben.
- 10.2 Sollten sich diese Vereinbarung und die Satzung der Gesellschaft in einem oder mehreren Punkten unterscheiden oder widersprechen, so soll diese Vereinbarung dem Inhalt der Satzung, soweit dies rechtlich möglich ist, im Verhältnis unter den Parteien vorgehen. Die Parteien verpflichten sich, sofern dies erforderlich werden sollte, im Falle von Abweichungen oder Widersprüchen darauf hinzuwirken, dass die Satzung an die Regelungen dieser Vereinbarung angepasst wird.
- 10.3 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform, sofern nicht gesetzlich eine strengere Form vorgeschrieben ist. Das Erfordernis der Schriftform kann nur durch schriftliche Vereinbarung aufgehoben werden.

- 10.4 Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts. Karlsruhe wird als nicht ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart.
- 10.5 Scheidet eine Partei als Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so ist sie damit auch nicht mehr Partei dieser Gesellschaftervereinbarung. Jede Partei bleibt jedoch gleichwohl zur Erfüllung im Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Gesellschaft von noch nicht oder nicht vollständig erfüllten Verpflichtungen aus dieser Gesellschaftervereinbarung verpflichtet. Ungeachtet dessen bleiben die übrigen Parteien an diese Gesellschaftervereinbarung gebunden.
- 10.6 Diese Gesellschaftervereinbarung ist aufschiebend bedingt durch die Wirksamkeit des mit selben Datum separat zwischen den Parteien beurkundeten Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages.
- 10.7 Sämtliche Anlagen zu dieser Vereinbarung sind wesentlicher Bestandteil dieser Gesellschaftervereinbarung.
- 10.8 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht rechtswirksam sein oder werden oder sollte diese Vereinbarung eine Lücke aufweisen, so beeinträchtigt dies die Gültigkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. Vielmehr gilt an Stelle der ungültigen oder fehlenden Bestimmung eine solche wirksame Bestimmung als vereinbart, wie sie die Parteien nach den von ihnen mit dieser Gesellschaftervereinbarung verfolgten wirtschaftlichen Zweck getroffen hätten, wenn sie den Punkt bedacht hätten. Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese Vereinbarung in keinem Zusammenhang zu sonstigen etwa zwischen ihnen geschlossenen Verträgen steht. Sollte gleichwohl eine etwaige Teilnichtigkeit bestehen und/oder eintreten, so vereinbaren die Parteien, dass dieser Vertrag auch ohne den nichtigen Teil weiter gilt. Dies gilt auch, wenn Teile der Vereinbarung selbst teilnichtig sein sollten.

[Anlage 3.4: Garantien und Haftungsverpflichtungen]

Anlage 5.2: Muster Beitrittserklärung

Beitritt zur Gesellschaftervereinbarung vom __.__.2014

Präambel

Die Gesellschafter der DemandGen Deutschland GmbH mit Sitz in Übersee/Chiemsee, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Traunstein unter HRB 21936 (die „Gesellschaft“) haben am __.__.2014 eine Gesellschaftervereinbarung geschlossen, die dieser Beitrittserklärung als Anlage A beigelegt ist.

Ich, [Name], wohnhaft [Adresse], beabsichtige, Geschäftsanteile im Nennbetrag von EUR [...] der Gesellschaft zu [erwerben] [übernehmen] und der Gesellschaftervereinbarung beizutreten.

Vor diesem Hintergrund erkläre ich Folgendes:

1. Ich bin mit sämtlichen Regelungen der Gesellschaftervereinbarung in der Anlage A vertraut und trete der Gesellschaftervereinbarung als weitere Partei bei.
2. Ich erkenne insbesondere alle Regelungen der beiliegenden Gesellschaftervereinbarung als für mich verbindlich an, wie wenn ich die Gesellschaftervereinbarung als Partei mit unterzeichnet hätte.
3. Der Beitritt zu der Gesellschaftervereinbarung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass ich Geschäftsanteile im Nennbetrag von EUR [...] der Gesellschaft rechtswirksam [erwerben] [übernehmen] kann.

[Stadt], den [Datum]

.....

[Name]

Anlage A: Gesellschaftervereinbarung vom __.__.2014

Teil 5: Sonstiges

1. Vollmacht

Die Erschienenen bevollmächtigen hiermit die Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten

(a) [**• Name**],

(b) [**• Name**],

(c) [**• Name**],

geschäftsansässig c/o [**• Adresse**],

jeden für sich alleine und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mit dem Recht, Untervollmacht im gleichen Umfang zu erteilen, alle mit dieser Urkunde und ihrer Durchführung im Zusammenhang stehenden Erklärungen abzugeben, Anmeldungen vorzunehmen und Anträge zu stellen, entgegenzunehmen und zurückzunehmen. Sie werden ferner ermächtigt, eventuell fehlende oder unrichtige Erklärungen im Namen der Erschienenen und der durch die Erschienenen Vertretenen zu ergänzen oder abzuändern, und zwar dergestalt, dass der von den Parteien gewünschte rechtliche und wirtschaftliche Zweck erreicht wird.

Von dieser Vollmacht kann nur vor dem amtierenden Notar oder seinen amtlich bestellten Vertretern Gebrauch gemacht werden.

Die Bevollmächtigten sind von jeder Haftung befreit.

2. Kosten

Herr Erwin Arnold, Frau Marion Janning und Herr Reinhard Janning tragen (anteilig zum erhaltenen Kaufpreis)⁷ insgesamt 50% der Kosten für die Beurkundung, höchstens jedoch 12.500 EUR brutto. Im Übrigen werden die Kosten je zur Hälfte von Herrn Steffen Deufel und Herrn David Laux getragen.

3. Schlussbestimmungen

Der Notar belehrt die Erschienenen darüber, dass

- a) er gemäß § 54 EStDV verpflichtet, eine Abschrift dieser Urkunde dem Finanzamt zu übermitteln,
- b) die Parteien, unbeschadet der in dieser Urkunde enthaltenen Regelung, für die Kosten der Errichtung dieser Urkunde gemeinsam haften,
- c) der Käufer neben seinem Rechtsvorgänger für eventuell nicht erbrachte Geldeinlagen und eventuelle Fehlbeträge nicht vollwertiger

⁷ Das genaue Verhältnis kann bei Vorliegen der endgültigen Kaufpreise spezifiziert werden.

Sacheinlagen sowie für eventuelle Rückzahlungen solcher Einlagen die unbeschränkte Haftung übernimmt,

- d) er nach § 40 Abs. 1 Satz 2 GmbHG verpflichtet ist, die Abtretung der veräußerten Geschäftsanteile dem Registergericht anzuzeigen.

4. Abschriften

Beglaubigte Abschriften:

- Jede der Parteien
- Registergericht Traunstein (Teil 1 und 3)
- das für die DemandGen Deutschland GmbH zuständige Finanzamt – Körperschaftssteuerstelle (Teil 3)
- Rechtsanwältin Susanna Fuchsbrunner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, An der Welle 10, 60322 Frankfurt a.M.

* * *

Diese Niederschrift und die Anlagen wurden den Erschienenen vom Notar vorgelesen, wurde von ihnen genehmigt und von ihnen und dem Notar wie folgt eigenhändig unterschrieben: